

충남대학교병원

개선 및 주의요구

제 목 ▲▲공사 설계변경 시기 부적절

관련부서 △△△△△△△△원 ▲▲과

내 용

▲▲공사 중 현장 상태, 발주기관(사용부서) 요구, 마감재 품질향상 등 다양한 사유로 설계변경이 발생한다. 「공사계약 일반조건」 제19조(발주기관의 필요에 의한 설계변경)¹⁾ 요구시 긴급하게 공사를 수행하지 않으면 후속 공정(기계,전기,통신,소방 등)에 영향을 미치므로 우선 발주처(▲▲과)의 시공지시를 통해 공사를 진행하고, 계약상대자인 감리단, 시공사는 관련문서의 통보를 받는 즉시 공사내용, 공사량, 소요금액을 산출하여 설계변경 승인 요청을 하고 발주처(▲▲과)는 추후 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

그러나, △△△△△△△△원 △△공사에 대한 진행 중인 ‘△△부 외 35건 설계변경 승인’ 건을 확인해 본 결과, ▲▲과에서 감리단으로 설계변경 지시를 하고 다시 감리단 검토 후 발주처에 접수하기까지 최대 1~2년이 소요되고 있음을 확인하였다. 이는 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되므로 우선 시공을 할 수 있는 관련법의 취지가 무색해질 우려가 있다.

또한, 「감사규정」 제3조(감사의 구분) ①항 3.일상감사는 최종 결재권자의 결재 전에 그 내용을 검토하여 의견을 통보하는 방법에 의하여 실시하고, 일상감사 대상 범

1) 「공사계약 일반조건」 제19조 【설계변경 등】 ①설계변경은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한다. 1.설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우 4.기타 발주기관이 설계서를 변경할 필요가 있다고 인정할 경우 등 ③제1항에 의한 설계변경은 그 설계변경이 필요한 부분의 시공 전에 완료하여야 한다. 다만, 계약담당공무원은 공정이행의 지연으로 품질저하가 우려되는 등 긴급하게 공사를 수행할 필요가 있는 때에는 계약상대자와 협의하여 설계변경의 시기 등을 명확히 정하고, 설계변경을 완료하기 전에 우선 시공을 할 수 있다.

「공사계약 일반조건」 제19조의 5 【발주기관의 필요에 의한 설계변경】 ③계약상대자는 제1항에 의한 통보를 받은 즉시 공사이행상황 및 자재수급 상황 등을 검토하여 설계변경 통보내용의 이행가능 여부(이행이 불가능하다고 판단될 경우에는 그 사유와 근거자료를 첨부)를 계약담당공무원과 공사감독관에게 동시에 이를 서면으로 통지하여야 한다.

위의 업무에 대하여는 사업추진에 대한 합법성, 필요성, 타당성 등 감사기구의 사전 검토가 필요하나, 기 시공 완료 된 건에 대하여 개원 이후 일상감사를 의뢰함으로써 설계변경의 긴급사유가 관례화(예외조항 우선)되고, 설계변경 사업추진에 대하여 추후 시정이 어려워지는 등 시기적으로 일상감사의 취지에 부합하지 않을뿐더러, 실효성도 확보할 수 없게 되었다.

조치할 사항 충남대학교병원장(△△△△장)은

- ① 향후 설계변경 사항 발생 시 최대한 즉시 관련 내용에 대한 공사범위, 방안, 소요 금액 등의 조정, 확정을 통한 총공사비의 예산 범위를 통제하고 조절하여 원활한 공사를 추진할 수 있도록 조치하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 소속 직원에게는 관련규정 및 관련절차에 따른 업무를 철저히 하도록 관련자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자 :	▲▲과	▲▲팀	과장	▲▲▲▲0급	H	- 주의
	▲▲과	▲▲팀	팀장	▲▲▲▲0급	I	- 주의
	▲▲과	▲▲팀	담당	▲▲▲▲0급	J	- 주의
	▲▲과	▲▲팀	담당	▲▲▲▲0급	G	- 주의
	▲▲과	▲▲팀	담당	▲▲▲▲0급	K	- 주의
	▲▲과	▲▲팀	담당	▲▲▲▲0급	L	- 주의]

【별표】 설계변경 현황(△△부 외 35건 설계변경 승인 관련)

구분	문서번호	제 목	설계변경 지시일 [발주처 → 감리단]	설계변경 승인 요청일 [감리단 → 발주처]	발주처 접수일	담당자
1	▲▲과-549		2019.09.10.	2020.06.03.	2020.07.21.	G
2	▲▲과-642		2020.04.14.	2020.07.30.	2020.07.31.	J
3	▲▲과-643		2020.07.01.	2020.07.30.	2020.07.31.	J
4	▲▲과-644		2019.08.12.	2020.06.16.	2020.07.31.	G
5	▲▲과-766		2020.03.05.	2020.07.27.	2020.08.10.	L
6	▲▲과-799		2019.09.26.	2020.06.16.	2020.08.12.	G
7	▲▲과-815		2018.04.30.	2020.06.22.	2020.08.12.	G
8	▲▲과-816		2020.02.07.	2020.07.10.	2020.08.12.	I
9	▲▲과-833		2018.04.30.	2020.06.24.	2020.08.13.	G
10	▲▲과-852		2018.11.01.	2020.06.24.	2020.08.14.	G
11	▲▲과-902		2019.05.13.	2020.06.30.	2020.08.20.	G
12	▲▲과-912		2019.01.02.	2020.07.08.	2020.08.21.	G
13	▲▲과-916		2018.08.30.	2020.07.24.	2020.08.21.	G
14	▲▲과-1041		2019.02.14.	2020.08.04.	2020.09.18.	G
15	▲▲과-1296		2019.05.02.	2020.08.04.	2020.09.16.	G
16	▲▲과-1297		2019.12.26.	2020.08.04.	2020.09.16.	G
17	▲▲과-1305		2019.11.15.	2020.08.28.	2020.09.17.	K
18	▲▲과-1311		2020.06.08.	2020.08.04.	2020.09.21.	G
19	▲▲과-1312		2020.03.19.	2020.08.10.	2020.09.21.	G
20	▲▲과-1313		2019.07.15.	2020.08.12.	2020.09.21.	G
21	▲▲과-1319		2020.01.17.	2020.04.02.	2020.09.22.	G

구분	문서번호	제 목	설계변경 지시일 [발주처 → 감리단]	설계변경 승인 요청일 [감리단 → 발주처]	발주처 접수일	담당자
22	▲▲과-1322		2019.12.12.	2020.08.13.	2020.09.22.	G
23	▲▲과-1323		2018.08.03.	2020.08.18.	2020.09.22.	G
24	▲▲과-1324		2019.08.12.	2020.08.12.	2020.09.22.	G
25	▲▲과-1325		2019.03.27.	2020.09.02.	2020.09.22.	G
26	▲▲과-1327		2019.04.29.	2020.09.03.	2020.09.22.	G
27	▲▲과-1351		2019.03.07.	2020.09.14.	2020.09.23.	G
28	▲▲과-1352		2018.08.23.	2020.09.22.	2020.09.23.	G
29	▲▲과-1358		2018.06.28.	2020.09.23.	2020.09.23.	G
30	▲▲과-1400		2018.07.26.	2020.09.23.	2020.09.24.	G
31	▲▲과-1401		2018.04.30.	2020.09.11.	2020.09.24.	I
32	▲▲과-1402		2020.04.28.	2020.09.02.	2020.09.24.	L
33	▲▲과-1403		2018.09.17.	2020.09.23.	2020.09.24.	G
34	▲▲과-1408		2018.07.19.	2020.09.11.	2020.10.05.	G
35	▲▲과-1442		2019.06.19.	2020.09.24.	2020.09.28.	I
36	▲▲과-1501		2020.06.09.	2020.08.05.	2020.10.06.	G